

산림조합법 일부개정법률안 (윤준병의원 대표발의)

의안 번호	12939
----------	-------

발의연월일 : 2025. 9. 12.

발 의 자 : 윤준병 · 이용우 · 문정복
이병진 · 이성윤 · 안호영
한병도 · 위성곤 · 서영교
허성무 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

현행법에서는 산림조합의 상임 조합장에 한정하여 두 번까지만 연임을 할 수 있도록 하고 있음.

하지만, 비상임 조합장은 상임 조합장과 유사한 영향력을 행사하고 있으며, 조합장 및 주요 임원의 장기간 연임으로 인해 친인척 채용 비리, 일감 몰아주기 등 각종 폐단이 발생하면서 조직의 변화와 쇄신을 위한 제도적 장치 마련의 필요성이 제기되고 있음.

이에 산림조합의 투명한 운영과 집행 권한의 분산을 위해 비상임 조합장의 경우에도 상임 조합장과 동일하게 연임을 두차례로 제한하려는 것임(안 제38조).

산림조합법 일부개정법률안

산림조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제38조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “상임인 조합장은 두 번까지만”을 “조합장은 2차에 한하여”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(연임 제한에 관한 적용례) 제38조의 개정규정은 이 법 시행 이후 선출되는 비상임조합장 및 이사부터 적용한다. 이 경우 이 법 시행 이후 선출되어 개시되는 임기를 그 첫 번째 임기로 본다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제38조(임원의 임기) ① 조합장과 이사의 임기는 다음 각 호와 같고, 감사의 임기는 3년으로 하며, <u>상임인 조합장은 두 번까 지만</u> 연임할 수 있다. 다만, 설 립 당시의 조합장·이사 및 감 사의 임기는 정관으로 정하되, 2년을 초과할 수 없다. 1.·2. (생 략) ② (생 략)	제38조(임원의 임기) ① ----- ----- ----- ----- <u>조합장은 2차에 한하여</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1.·2. (현행과 같음) ② (현행과 같음)